

1500160-02.2021.8.26.0620

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... delito assim como para o crime de tráfico mostra-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (TJSP - APELAÇÃO Nº 0021406-15.2011.8.26.0577 - 5ª CÂM. DIR. CRIM. - REL. DES. PINHEIRO FRANCO). Por conseguinte, e respeitados entendimentos contrários, a circunstância de ser mínima a quantidade de droga encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime ora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Coronel João Quintino , 137, centro, Taquarituba - 18740-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500160-02.2021.8.26.0620

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ESPEDITO ENICARLOS AGOSTINHO VIEIRA

Aos 08/03/2022, excepcionalmente no formato virtual, em razão da pandemia do Covid-19 e das restrições de acesso ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência e apregoadas as partes, compareceram: O(a) Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, DD. Promotor(a) de Justiça; e o(a) acusado(a) ESPEDITO ENICARLOS AGOSTINHO VIEIRA, acompanhado de seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Claudio Capecci Junior OAB 403881/SP. Ausente a(s) testemunhas(s) Genivaldo Saito. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(a) Dr(a). Defensor(a) para oferecimento da defesa preliminar, por ele(a) foi dito: MM. Juiz(a), o(a) acusado(a) não cometeu o delito que lhe é irrogado na denúncia. Provará, a final, a sua inocência. Deixa-se de arrolar testemunhas de defesa, em razão de o(a) acusado(a) não ter fornecido o respectivo rol. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: Recebo a denúncia de fls. 26/27. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe. Ato contínuo, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Genivaldo, com que concordou a defesa, sendo, em seguida, homologada a desistência pela MM. Juíza. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) for(am) procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das

penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pelo(a) MM(a). Juiz(a). Em seguida, declarou encerrada a instrução probatória e determinou fossem realizados os debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Relatório dispensado nos termos da Lei 9099/95. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ESPEDITO ENICARLOS AGOSTINHO VIEIRA, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Consta na peça acusatória que, no dia 26/02/2021, às 01h50, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 938, Centro, Nesta cidade e comarca de Taquarituba/SP, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 7,1g (sete gramas e um decigrama) de MACONHA, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Pois bem. A ação penal é procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05), pelo laudo pericial (fls. 11/13), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa e recai sobre o acusado. O réu ESPEDITO ENICARLOS AGOSTINHO VIEIRA confessou os fatos. Pois bem. O conjunto probatório é contundente e autoriza o decreto condenatório, especialmente pela confissão do réu, que corrobora o conjunto dos autos. As substâncias entorpecentes apreendidas com o réu são de uso proibido, com texto legal que veda seu uso em plena vigência, em nada se contrariando dispositivos constitucionais. Com efeito, ainda que a ação possa ser considerada autolesão, a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública, não deixando, portanto, de ser infração penal. No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM".POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS.CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USODE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015). Pelos argumentos acima, não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. De mais a mais, tem-se que a quantidade apreendida, ainda que não seja exacerbada, não induz à configuração da insignificância, pois mesmo porções modestas de drogas podem trazer males à saúde, sendo, pois, necessário resguardar o bem jurídico tutelado pela norma. A legislação de regência possibilita a punição do usuário, ainda que surpreendido com pequenas quantidades, já que mesmo porções ínfimas podem causar danos à saúde, sem falar no potencial risco à saúde pública em razão da circulação da droga. De acordo com a jurisprudência, ao discorrer sobre o a inaplicabilidade do princípio da insignificância para os crimes de tóxico, "Tal princípio, todavia, é incompatível com a figura da posse de entorpecente para uso, pois a objetividade jurídica tutelada nesse crime é a incolumidade e saúde públicas. Aliás, para o reconhecimento desse delito assim como para o crime de tráfico mostra-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (TJSP - APELAÇÃO Nº 0021406-

15.2011.8.26.0577 - 5ª CÂM. DIR. CRIM. - REL. DES. PINHEIRO FRANCO). Por conseguinte, e respeitadas entendimentos contrários, a circunstância de ser mínima a quantidade de droga encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime ora em exame, que está vinculada à propriedade da droga, ao risco social, e de saúde pública. Nesse sentido: "TÓXICO - (art. 16 da L. 6.368/76). Pequena quantidade. Princípio da insignificância. Perigo presumido. O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato. O princípio da insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que portam (usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., "um cigarro de maconha") visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes quantidades de tóxicos (v.g., arts. 12, 16 e 37 da L. 6.368/76). A própria resposta penal guarda proporcionalidade, no art. 16, porquanto apenado com detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar em segregação total (v.g. art. 33, caput, do CP)" (STJ - RESP 290.447 - MG - 5ª T. - REL. MIN. FÉLIX FISCHER - DJU 12.03.200103.12.2001). No tocante à pena a ser aplicada, verifico que Espedito ostenta condenações que configuram reincidência (autos nº 0000092-26.2013 - crime sexual; e 0003240-79.2012 - estelionato). Portanto, entendo que a advertência não se mostra suficiente para o caso. Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar ESPEDITO ENICARLOS AGOSTINHO VIEIRA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 30 dias-multa, que fixo no mínimo legal, nos termos do art. 28, II, c/c §§3º e 5º, da Lei 11.343/06. Custas pelos réus, na forma da Lei, observada a gratuidade. Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; bem como expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Oportunamente expeça-se certidão de honorários ao Defensor (a) nomeado (a). Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Em seguida, Pelo representante do Ministério Público foi dito que não deseja recorrer da r. sentença. Pelo réu e seu(ua) defensor(a) foi dito que não desejavam recorrer da r. Sentença. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a defesa e para a acusação. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ - Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.